La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado

5

Escala Básica · Ciencias Jurídicas · El Gobierno: composición, organización y funciones · Gobierno en funciones

Cómo se lee: LG = Ley 50/1997, del Gobierno · **L40** = Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Cada dato lleva su artículo. Las **marcas amarillas** son lo que más se confunde en el examen. Textos del BOE consolidados a 20/07/2026 (LG) y 02/09/2026 (L40).

1 Quién DIRIGE, DESARROLLA y EJECUTA la acción del Gobierno

QUIÉN	VERBO	QUÉ HACE SEGÚN LA LEY	ART.
El Gobierno	**DIRIGE**	La política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la **función ejecutiva** y la **potestad reglamentaria**.	LG 1.1
Presidente del Gobierno	**DIRIGE**	**Dirige la acción del Gobierno** y coordina a los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros.	LG 2.1
Ministros	**DESARROLLAN**	**Desarrollan la acción del Gobierno** en el ámbito de su Departamento, según los acuerdos del Consejo de Ministros o las directrices del Presidente. Además: fijan los objetivos del Ministerio y aprueban sus planes de actuación.	LG 4.1.a L40 61.b
Secretarios de Estado	**EJECUTAN**	«**Directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno** en un sector de actividad específica». Actúan bajo la dirección del Ministro (o del Presidente, si están en Presidencia).	LG 7.1-2 L40 62.1
Órganos superiores (Ministros y Sec. de Estado)	**PLANIFICAN**	Establecen los **planes de actuación** de la organización bajo su responsabilidad.	L40 55.9
Órganos directivos (Subsecretarios … Subdirectores)	**DESARROLLAN Y EJECUTAN**	El **desarrollo y ejecución** de esos planes. El Director general propone proyectos y dirige su ejecución; el Subdirector general es el responsable inmediato de ejecutar los proyectos asignados.	L40 55.9, 66.1.a, 67.1

⚠ **OJO AL EXAMEN** «Desarrollar la acción del Gobierno» es del **Ministro** (LG 4.1.a). «Ejecución de la acción del Gobierno» es del **Secretario de Estado** (LG 7.1 y L40 62.1). Los órganos directivos desarrollan y ejecutan *los planes del Ministerio* (L40 55.9), no «la acción del Gobierno».

2 Los órganos colegiados y de apoyo del Gobierno

ÓRGANO	QUIÉN LO FORMA / PRESIDE	QUÉ HACE	DELIBERACIONES
Consejo de Ministros LG 1.3, 5, 18	Los miembros del Gobierno. Lo **convoca y preside el Presidente**; es Secretario el **Ministro de la Presidencia**. Pueden asistir los Secretarios de Estado y, excepcionalmente, otros altos cargos *si los convocan*.	Aprueba proyectos de ley, Presupuestos, Reales Decretos-leyes y Legislativos, reglamentos (previo dictamen del Consejo de Estado). Acuerda negociar y firmar tratados. Declara alarma y excepción.	**SECRETAS**
Comisiones Delegadas LG 6	Las crea, modifica y suprime el Consejo de Ministros por **Real Decreto, a propuesta del Presidente**. El Real Decreto fija: quién preside, miembros, funciones, secretario y régimen interno (convocatorias y suplencias).	Asuntos generales que afectan a varios Ministerios; propuestas conjuntas previas al Consejo; **resuelven** asuntos de más de un Ministerio que no necesiten ir al Consejo.	**SECRETAS**
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios LG 8	Secretarios de Estado y Subsecretarios. Asisten el Abogado General del Estado y altos cargos convocados. **Preside un Vicepresidente** o, en su defecto, el **Ministro de la Presidencia**. Secretaría: Subsecretario de la Presidencia.	**Examina** los asuntos que irán al Consejo de Ministros (salvo nombramientos, ceses, ascensos de oficiales generales y urgencias). **Nunca decide por delegación del Gobierno.**	**RESERVADAS**
Secretariado del Gobierno LG 9	Órgano de apoyo del Consejo, las Comisiones Delegadas y la Comisión General. Se integra en el Ministerio de la Presidencia.	Asiste al Ministro-Secretario, envía las convocatorias, archiva y custodia actas y órdenes del día, vela por la correcta publicación en el BOE y por la buena regulación.	—
Gabinetes LG 10	Apoyo político y técnico del Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Secretarios de Estado.	Confianza y asesoramiento especial. **No pueden adoptar actos o resoluciones** que correspondan a los órganos de la AGE (el director sí dicta los actos propios de la jefatura de su unidad).	—

3 Secreto o reservado: la diferencia

SECRETAS los que DECIDEN

- **Consejo de Ministros** — LG 5.3
- **Comisiones Delegadas del Gobierno** — LG 6.5
- Son órganos colegiados *del Gobierno* y **toman decisiones**.

RESERVADAS los que PREPARAN

- **Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios** — LG 8.4
- Examina y analiza; **en ningún caso adopta decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno**.

★ **CLAVE** Las **actas** de los tres órganos se rigen por el mismo artículo 18: solo recogen tiempo y lugar, asistentes, acuerdos adoptados e informes presentados (LG 18.4 y 19). Las sesiones a distancia de la Comisión General deben garantizar su «carácter secreto o reservado» (LG 8.6).

4 Mayorías y porcentajes

El tema 5 **no fija mayorías de votación** (absoluta, simple, 3/5…): esas están en la Constitución, temas 2 y 3. Lo que sí trae son **porcentajes de presencia equilibrada**, que se confunden entre sí:

QUÉ SE MIDE	REGLA	ART.
Vicepresidencias y Ministerios	Cada sexo, **como mínimo el 40 %**, «en su conjunto».	LG 12.2 bis
Secretarías de Estado y órganos directivos	Cada sexo **entre el 40 % y el 60 %**, «en el ámbito de cada departamento ministerial».	L40 55 bis

5 Nombramientos: quién nombra, a propuesta de quién, y con qué requisitos

CARGO	LO NOMBRA Y SEPARA	A PROPUESTA DE	REQUISITOS	ART.
Presidente del Gobierno	Según la Constitución	—	—	LG 12.1
Vicepresidentes y Ministros	**El Rey**	Presidente del Gobierno	Español, mayor de edad, sufragio activo y pasivo, no inhabilitado por sentencia firme, idoneidad (Ley 3/2015)	LG 11, 12.2
Secretarios de Estado	Real Decreto del **Consejo de Ministros**	Presidente *o* el miembro del Gobierno de su Departamento	Régimen de altos cargos	LG 15.1
Subsecretarios	Real Decreto del Consejo de Ministros	**Solo el Ministro**	Funcionarios de carrera **A1** (Estado, CCAA o Local) *o jubilados de esa condición*	L40 63.3
Secretarios generales (categoría de Subsecretario)	Real Decreto del Consejo de Ministros	Ministro *o* Presidente	**No exige ser funcionario:** cualificación y experiencia en puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada	L40 64.3
Secretarios generales técnicos (categoría de Director general)	Real Decreto del Consejo de Ministros	**Solo el Ministro**	Funcionarios de carrera **A1** **(no se citan los jubilados)**	L40 65.3
Directores generales	Real Decreto del Consejo de Ministros	Titular del Departamento *o* Presidente	Funcionarios **A1** o jubilados. **Excepción:** si el Real Decreto de estructura lo permite por las características de la Dirección General, puede no ser funcionario, con **memoria razonada**	L40 66.2
Subdirectores generales	**El Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario** del que dependan (nombra y cesa)	—	Funcionarios **A1**; igualdad, mérito y capacidad	L40 67.2
Directores de Gabinete de Presidente, Vicepresidentes y Ministros	Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros	—	—	LG 16.1

CARGO	LO NOMBRA Y SEPARA	A PROPUESTA DE	REQUISITOS	ART.
Directores de Gabinete de Secretarios de Estado	**Orden Ministerial**, previo conocimiento del Consejo de Ministros	—	—	LG 16.2

6 Suplencias

A QUIÉN SE SUPLE	QUIÉN SUPLE	ART.
Presidente del Gobierno vacante, ausencia o enfermedad	Los **Vicepresidentes**, por orden de prelación; en su defecto, los **Ministros**, por el orden de precedencia de los Departamentos.	LG 13.1
Ministros despacho ordinario	Lo determina un **Real Decreto del Presidente**; debe recaer **siempre en otro miembro del Gobierno**. El Real Decreto expresa la causa y el carácter de la suplencia.	LG 13.2
Secretarios de Estado del mismo Departamento	Según el orden de precedencia del **Real Decreto de estructura orgánica** del Ministerio.	LG 15.2
Secretarios de Estado de Presidencia	Quien **designe el Presidente**.	LG 15.3
Presidente de la Comisión General	Si falta: el Ministro que corresponda por el orden de precedencia de los Departamentos.	LG 8.2
Secretario de la Comisión General ausencia, vacante o enfermedad	Actúa como Secretario el **Director del Secretariado del Gobierno** (el titular es el Subsecretario de la Presidencia).	LG 8.3

⚠ **OJO AL EXAMEN** No es «ausencia» la **interrupción transitoria** de la asistencia a una reunión: sus funciones las ejerce la **siguiente autoridad en rango presente** (LG 13.3 y 8.2).

7 Excepciones y casos especiales

Delegación y avocación (LG 20)

PUEDEN DELEGAR	NO SON DELEGABLES EN NINGÚN CASO	AVOCACIÓN
• Presidente → Vicepresidentes y Ministros. • Ministros → Secretarios de Estado, Subsecretarios, Delegados del Gobierno y demás órganos directivos del Ministerio. • Funciones *administrativas* del Consejo → Comisiones Delegadas, a propuesta del Presidente.	a) Las atribuidas directamente por la **Constitución**. b) **Nombramiento y separación** de altos cargos atribuidos al Consejo. c) Las de los **órganos colegiados** (salvo la excepción anterior). d) Las que una **ley** prohíba expresamente delegar.	El Consejo de Ministros puede **avocar** un asunto de una Comisión Delegada, a propuesta del Presidente, con **acuerdo motivado**. **Contra la avocación no cabe recurso**; se impugna con la decisión final.

El Gobierno en funciones (LG 21)

CUÁNDO CESA	QUÉ PUEDE HACER	QUÉ NO PUEDE
• Tras **elecciones generales**. • Pérdida de confianza parlamentaria (casos de la Constitución). • **Dimisión o fallecimiento** del Presidente. Continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.	Facilitar la formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes. Limitar su gestión al **despacho ordinario**; solo salen de ahí casos de **urgencia acreditada** o razones de **interés general** expresamente justificadas.	**El Presidente en funciones:** proponer la disolución de las Cámaras, plantear la cuestión de confianza, proponer un referéndum consultivo. **El Gobierno en funciones:** aprobar el Proyecto de Presupuestos y presentar proyectos de ley. Las **delegaciones legislativas** de las Cortes quedan en suspenso si el cese viene de elecciones generales.

Otras excepciones que caen

CASO	QUÉ DICE	ART.
Vicepresidente con Departamento	Si asume la titularidad de un Departamento, es además Ministro.	LG 3.2
Ministros sin cartera	Pueden existir; un Real Decreto fija su ámbito, estructura y medios. Su separación **extingue el órgano**.	LG 4.2, 12.2
Cese de un Vicepresidente	Extingue la Vicepresidencia, **salvo que se designe a otro a la vez**.	LG 12.3
Incompatibilidades de miembros del Gobierno	Solo pueden ejercer funciones representativas propias del **mandato parlamentario**; ninguna otra función pública ni actividad profesional o mercantil.	LG 14
Directores de Gabinete	Cesan **automáticamente** al cesar su titular. **Con el Gobierno en funciones continúan** hasta la formación del nuevo Gobierno. Los funcionarios pasan a servicios especiales (salvo que opten por servicio activo).	LG 16.3-4
Convocatorias a Comisiones Delegadas	Pueden ser convocados otros órganos superiores y directivos de la AGE que se estime conveniente.	LG 6.3

8 La escalera de la AGE (y quién crea cada escalón)

Ministros	**Órgano superior.** Jefes del Departamento; superiores jerárquicos directos de Secretarios de Estado y Subsecretarios (L40 60.1).
Secretarios de Estado	**Órgano superior.** Dirigen y coordinan Secretarías y Direcciones Generales bajo su dependencia (L40 62.2).
Subsecretarios = Secretarios generales	**Órgano directivo.** Representación ordinaria del Ministerio; jefatura superior de todo el personal; dirigen los servicios comunes (L40 63).
Directores generales = Secretarios generales técnicos	**Órgano directivo.** Gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. El SGT depende del Subsecretario: producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones (L40 65-66).
Subdirectores generales	**Órgano directivo.** Único cargo de la lista que **no es «alto cargo»** (L40 55.6).

QUÉ SE CREA / MODIFICA / SUPRIME	QUIÉN LO HACE	ART.
Departamentos ministeriales y Secretarías de Estado (número, denominación y competencias)	**Real Decreto del Presidente del Gobierno**	LG 2.2.j L40 57.3
Subsecretarías, Secretarías Generales, SGT, Direcciones Generales, Subdirecciones Generales y similares	**Real Decreto del Consejo de Ministros**, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas	L40 59.1
Órganos de nivel inferior a Subdirección General	**Orden del Ministro** respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda	L40 59.2
Unidades que no son órganos	A través de las **relaciones de puestos de trabajo**	L40 59.3
Comisiones Delegadas	Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente	LG 6.1

Estructura de la AGE (L40 55): **Organización central** (Ministerios y servicios comunes), **territorial** (Delegados del Gobierno, con rango de Subsecretario, y Subdelegados, con nivel de Subdirector general) y **en el exterior** (embajadores y representantes permanentes, órganos directivos).

Material de estudio de Alphapol. Elaborado a partir del texto consolidado del BOE incluido en `temario/md/tema-05.md`; cada dato cita su artículo. Pendiente de revisión por el preparador antes de repartir.